

Honorables Magistrados:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL, RURAL Y AGRARIA
E. S. D.

REF: ACCIÓN DE TUTELA No. 110010203000 – 202505791 – 00
Mag. Ponente Dr. FRANCISCO TERNERA BARRIOS
ACCIONANTE(S): JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO y
WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO
ACCIONADO(S): JUZGADO PRIMERO (1) PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE
PUERTO LÓPEZ; y TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE VILLAVICENCIO Y META – SALA CIVIL FAMILIA

LEONARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MOTTA, mayor de edad y Abogado en ejercicio domiciliado en Bogotá D.C., identificado como aparece, actuando como apoderado y defensor de los señores JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO y WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO, por medio del presente me dirijo a la honorable Corte para promover y sustentar ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA; contra el JUZGADO PRIMERO (1) PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, y el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO Y META – SALA CIVIL FAMILIA, por violación de los derechos fundamentales al debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad, el acceso integral, eficiente y justo a la administración de justicia, el respeto a la Constitución como norma de normas, la prevalencia de la norma sustancial sobre la norma procesal, y otros; vulneración antijurídica que se ha perpetrado por parte de las autoridades judiciales, con ocasión y motivo de lo actuado en el PROCESO EJECUTIVO ACUMULADO con los expedientes número 505733189001 2012 00302 00, 505733189001 2012 00303 00 y 505733189001 2014 00162 00, que cursa actualmente en el JUZGADO PRIMERO (1) PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, META.

PARTES O SUJETOS ACCIONANTES:

Los señores JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO (C.C. No. 17.310.188), y WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO (C.C. No. 79.291.042).

PARTES O SUJETOS ACCIONADOS:

El JUZGADO PRIMERO (1) PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, y el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO Y META – SALA CIVIL FAMILIA.

HECHOS:

1. Las señoras **MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ PALACIOS** y **CESIA MARÍA MARTÍNEZ PALACIOS** actuando a través de apoderado, iniciaron en el año dos mil doce (2012) procesos reivindicatorios, contra los señores **JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO** y **WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO**, con motivo de que estos habían ejercido durante más de diez (10) años; Posesión Material Plena, con total convicción y ánimo de señores y dueños, Pública, Exclusiva, Ininterrumpida, Ausente de Mala Fe, Temeridad, Fraude o Violencia, Pacífica, de Buena Fe, con

Justo Título, sin reconocer absolutamente a nadie más que sí mismos, como poseedores, dueños ni propietarios, sobre los inmuebles “**Romería**” y “**La Milagrosa**”, ubicados en zona rural del municipio de **PUERTO GAITÁN**, departamento del **META**, identificados con matrículas inmobiliarias número **234 – 11843** y **234 – 11844**.

2. El proceso reivindicatorio iniciado por **MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ PALACIOS** respecto al predio “Romería” o “La Romería” identificado con matrícula inmobiliaria número **234 – 11843**, correspondió por reparto al **JUZGADO PRIMERO PROMISCO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, META**, bajo el radicado interno de expediente número **505733189001 2012 00302 00**; a su vez, el proceso iniciado por la señora **CESIA MARÍA MARTÍNEZ PALACIOS** por el predio denominado “La Milagrosa” identificado con matrícula inmobiliaria número **234 – 11844**, correspondió por reparto al **JUZGADO PRIMERO PROMISCO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, META**, bajo expediente número **505733189001 2012 00303 00**.

3. Después de ser notificados de la existencia de los procesos reivindicatorios, los señores **JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO** y **WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO** otorgaron poder a otro abogado para que los representara y defendiera dentro de los procesos de reivindicación de dominio; el togado de ese momento se notificó y contestó demanda en término oportuno, contraatacando con una demanda en reconvención y promoviendo el correspondiente Proceso de Declaración de Pertenencia, que quedó radicado bajo el expediente con número **505733189001 2014 00162 00**, ante el mismo juzgado.

4. En consecuencia de lo anterior, el a – quo ordenó acumular los tres procesos judiciales mencionados, bajo la cuerda del proceso reivindicatorio número **505733189001 2012 00302 00**, posteriormente después de varios intentos, el despacho logró realizar la diligencia de inspección judicial y la audiencia de pruebas, alegatos y fallo, durante los días veintisiete (27) y veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018).

5. Efectivamente se llevó a cabo el trámite de pruebas para los tres (3) procesos acumulados, dictándose fallo en audiencia del veintiocho (28) de septiembre de 2018, con graves consecuencias para mis clientes y para entidades públicas que nunca fueron vinculadas a la Litis (**AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT entre otras**), como resultado mis poderdantes terminaron siendo condenados no solo a la entrega de los inmuebles, sino también al pago de unas cuantiosas condenas pecuniarias, que para el momento en que se profirió la sentencia ascendían a una suma cercana a CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 150.000.000); incluyendo perjuicios civiles, costas procesales y agencias en derecho, dado que por esas calendas, el abogado que representó a los hermanos **ACUÑA OCAMPO** renunció al poder, y estos quedaron sin posibilidad de ejercer defensa técnica al interior de los pleitos, sin que hubieran sido requeridos para designar un nuevo apoderado oportunamente.

6. Después de la ejecutoria del fallo que se dictó de manera concentrada para los tres (3) procesos mencionados, el despacho judicial libró despacho comisorio para la entrega material de los predios, diligencia que fue llevada a cabo el día siete (7) de mayo de 2019, y luego más de un año después de la entrega de los predios; las señoras **MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ PALACIOS** y **CESIA MARÍA MARTÍNEZ PALACIOS** actuando a través de su abogado doctor **AGUSTÍN MESA CORZO**; iniciaron el proceso ejecutivo con base en la mentada sentencia, que quedó acumulado bajo el mismo número interno de expediente conocido de autos, y cursa actualmente en el **JUZGADO PRIMERO PROMISCO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, META**.

7. El proceso ejecutivo fue iniciado a finales del año dos mil veinte (2020), y solo fue notificado hasta mucho tiempo después, por lo cual a finales de octubre del año dos mil veintitrés (2023), el suscrito litigante actuando como apoderado de los demandados WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO y JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO; se notificó de la demanda ejecutiva e interpuso un INCIDENTE DE NULIDAD POR FALSEDAD EN LA NOTIFICACIÓN efectuada en contra de JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO, el incidente fue admitido por el juzgado y se dictaminó la práctica de pruebas y presentación de argumentos; luego de ello el JUZGADO PRIMERO PROMISCO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, META, mediante auto de fecha quince (15) de marzo de 2024, declaró probado el incidente de nulidad por falsedad en la notificación efectuada en contra de JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO; por cuanto las demandantes y su apoderado doctor AGUSTÍN MESA CORZO incurrieron en manipulación de documentos, producto de lo cual se decretó la nulidad parcial de lo actuado en el proceso ejecutivo, y ahí el suscrito litigante aprovechó la oportunidad para ejercer los medios de defensa correspondientes, que fueron recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo, excepciones previas, excepciones de mérito e incidente de nulidad constitucional e insaneable.

8. El doctor AGUSTÍN MESA CORZO presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el citado auto que decretó la nulidad, el JUZGADO PRIMERO PROMISCO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ resolvió la reposición en contra de la parte demandante, y luego envió el proceso con destino al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO Y META – SALA CIVIL FAMILIA; donde el suscrito apoderado recorrió el traslado del recurso presentado por las ejecutantes, posteriormente su apoderado presentó desistimiento del recurso de apelación, dejando como consecuencia que el auto de fecha quince (15) de marzo de 2024 proferido por el JUZGADO PRIMERO PROMISCO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, META, quedara totalmente en firme.

9. Mediante auto de fecha veintiocho (28) de octubre de 2024, el JUZGADO PRIMERO PROMISCO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, META, decretó estarse a lo resuelto por el tribunal y concedió desistimiento parcial de la demanda ejecutiva a favor de JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO; pero, el día primero (1) de noviembre de 2024 el suscrito apoderado interpuso una solicitud de modificación y adición del citado auto, para que el juzgado ordenara correr traslado de los recursos, excepciones e incidentes propuestos, ya que luego de mis estudios sobre el caso había encontrado una gran variedad de vicios sustanciales y constitucionales; que han contaminado terriblemente lo actuado en el proceso ejecutivo desde su mismo inicio, entre otras cosas.

10. El juzgado negó la solicitud de adición impetrada por auto del doce (12) de noviembre de 2024, notificada en estado del trece (13) de noviembre de 2024, decisión que fue recurrida el dieciocho (18) de noviembre de 2024 mediante recurso de reposición y en subsidio de apelación, el juzgado negó la reposición, concediendo el recurso de alzada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Meta – Sala Civil Familia; y después de surtir la etapa correspondiente, dicho tribunal acogió los argumentos del a – quo, pese a que se trataba de purgar una **nulidad de carácter constitucional que se encuentra plenamente PROBADA Y NO ES SANEABLE**, sin embargo, por auto del quince (15) de mayo de 2025 notificado en estado del dieciséis (16) de mayo de 2025, confirmó la decisión impugnada, ordenando además una condena en costas.

11. Tanto el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, META, como el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO Y META – SALA CIVIL FAMILIA, centraron su decisión en el hecho de que el señor WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO había sido notificado sin haber propuesto la nulidad constitucional oportunamente, y que solo por ello no había lugar a decretar la nulidad; pese a que la misma se encuentra previamente **probada**, además, este vicio sobre el cual las autoridades accionadas no tomaron ninguna determinación verdaderamente ajustada a derecho, es tan grave que contamina totalmente lo actuado en el proceso ejecutivo, desde la mismísima radicación de la demanda y el mandamiento de pago, lo cual atenta sin justificación alguna contra los derechos fundamentales de mis prohijados, y también contra la Constitución Política, los tratados internacionales y la jurisprudencia de las Altas Cortes.

12. En consecuencia, la presente acción constitucional se interpone como mecanismo de protección ante un perjuicio inmediato e irremediable, dado que legalmente ya se agotaron todos los recursos ordinarios pertinentes, sin que las autoridades judiciales accionadas hayan observado con más objetividad, humanidad y humildad las pruebas y argumentos expuestos; y no se trata solo de que la nulidad constitucional se haya denunciado oportunamente, sino también por cuanto la parte demandante del proceso ejecutivo ha interpuesto varios escritos y denuncias por la vía civil, penal y disciplinaria de manera infundada contra los accionantes y el suscrito apoderado; amén que se aprovecha de su posición dominante para torpedear las actuaciones procesales destinadas a materializar correctamente el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso justo y eficaz a la administración de justicia, abusando de su derecho a litigar, para convertir a la administración de justicia en instrumento para “legalizar” una situación que le genera grandes beneficios en forma ilegítima e inconstitucional.

PRETENSIONES:

Solicitamos respetuosamente a la Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL, RURAL Y AGRARIA lo siguiente:

1. Suplicamos a la Honorable Corte se sirva **CONCEDER LA TUTELA Y DECRETAR AMPARO CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER DEFINITIVO**, a favor de los accionantes **JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO** y **WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO**, por la injusta y arbitraria vulneración de los artículos 4, 13, 29, 85, 86, 228 y 229 de la Constitución Política de Colombia, y haber incurrido en vulneración de los derechos fundamentales de mis prohijados a la igualdad, al respeto de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, la aplicación inmediata de la Constitución a las actuaciones judiciales, la prevalencia del derecho sustancial sobre las normas y ritualidades procesales, el derecho de acceso garantista, igualitario, eficiente, integral, eficaz y oportuno a la administración de justicia, y el derecho al debido proceso.

2. Como consecuencia de lo anterior, sírvanse Honorables Magistrados **DECRETAR LA NULIDAD CONSTITUCIONAL E INSANEABLE DE TODO LO ACTUADO**, dentro del **PROCESO EJECUTIVO ACUMULADO** bajo los expedientes número **505733189001 2012 00302 00**, **505733189001 2012 00303 00** y **505733189001 2014 00162 00**, tanto en primera como en segunda instancia, nulidad que debe abarcar incluso hasta la mismísima orden de pago librada dentro del proceso de ejecución.

3. Se solicita y suplica de forma respetuosa a los Honorables Magistrados, se sirvan decretar que en caso de que las autoridades judiciales accionadas no le den cumplimiento de manera oportuna y diligente al fallo que conceda la tutela, se ordene efectuar el cambio de radicación del proceso ejecutivo, para que el mismo sea remitido al conocimiento de otro despacho judicial que no haga parte del Distrito Judicial de Villavicencio y el Meta.

4. Las demás medidas que la Corte tenga a bien ordenar.

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL Y CONCEPTO DE LA VULNERACIÓN ANTIJURÍDICA DE DERECHOS FUNDAMENTALES:

Con la presente acción de tutela se imputa en contra de las autoridades judiciales accionadas, una violación grave y arbitraria de los artículos 4, 13, 29, 85, 86, 228 y 229 de la Constitución Política de Colombia, y por ende, una vulneración injusta de los derechos fundamentales de mis prohijados a la igualdad, al respeto de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, la aplicación inmediata de la Constitución a las actuaciones judiciales; a la prevalencia del derecho sustancial sobre las normas y ritualidades procesales, el derecho de acceso garantista, igualitario, eficiente, integral, eficaz, justo y oportuno a la administración de justicia, y el derecho al debido proceso, entre otros.

1. La sentencia proferida para los procesos acumulados y concentrados bajo el expediente número **505733189001 2012 00302 00**, fue notificada por estrados el día **veintiocho (28) de septiembre de 2018**, quedando ejecutoriada allí mismo porque para ese momento los accionantes habían quedado sin defensa técnica, y por ende no interpusieron ningún recurso contra el fallo mencionado; a su vez, el suscrito denunció algunas irregularidades ocurridas dentro de los procesos verbales, las cuales no fueron observadas por el JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, luego cuando se interpuso un recurso extraordinario de revisión el mismo fue denegado por falta de subsanación, pero esto fue única y exclusivamente en lo que respecta a los procesos verbales de reivindicación y pertenencia.

2. Así, podemos evidenciar en los expedientes de los procesos tanto verbales como el ejecutivo que, **el apoderado de las hermanas MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ PALACIOS y CESIA MARÍA MARTÍNEZ PALACIOS solo inició la demanda ejecutiva a finales del año dos mil veinte (2020), es decir, más de dos (2) años después de la ejecutoria de la sentencia dictada en los procesos verbales declarativos.**

3. Resulta necesario destacar que tal como consta en los expedientes, la parte demandante presentó la demanda ejecutiva exigiendo el pago de condenas monetarias que **NO** existen, ya que **NO** fueron impuestas de manera concreta ni taxativa en el fallo, el cual indicó expresamente que **los frutos civiles que se llegaran a causar desde enero del año 2017 hasta la fecha de ENTREGA de los inmuebles, debían ser tasados y liquidados oportunamente; lo que implica el cumplimiento obligatorio de una condición (tasación y liquidación de frutos) antes de radicar demanda ejecutiva, carga que le correspondía exclusivamente a las ejecutantes, sin embargo, ellas y su apoderado no dieron cumplimiento leal ni oportuno a la norma procesal antes de radicar la demanda ejecutiva; vulnerando gravemente lo estipulado en los artículos 11, 283, 284 y 422 del Código General del Proceso y los artículos 13, 29, 228 y 229 de la Carta Magna**, que le concedían a la parte actora dos mecanismos para liquidar y tasar las condenas solicitadas anteriormente, para lo cual me permito citar textualmente:

“... Artículo 283. Condena en concreto. La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados.

El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado.

En los casos en que este código autoriza la condena en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, estimada bajo juramento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia respectiva o al de la fecha de la notificación del auto de obediencia al superior. Dicho incidente se resolverá mediante sentencia. Vencido el término señalado sin promoverse el incidente se extinguirá el derecho.

En todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.

Artículo 284. Adición de la condena en concreto. Si no se hiciere en la sentencia la condena en concreto, la parte favorecida podrá solicitar dentro del término de su ejecutoria, que se pronuncie sentencia complementaria.

Cuando entre la fecha de la sentencia definitiva y la de entrega de los bienes, se hayan causado frutos o perjuicios reconocidos en la sentencia, su liquidación se hará por incidente, el cual debe proponerse dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega, con estimación razonada de su cuantía expresada bajo juramento. Vencido dicho término se extinguirá el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación que se le presente.”
(Subrayas y negrillas propias)

4. La entrega de los inmuebles fue efectuada el día siete (7) de mayo de 2019, así que la parte demandante tenía un TÉRMINO PERENTORIO DE TREINTA (30) DÍAS para realizar la tasación y liquidación de los perjuicios reclamados, término que venció el día diecinueve (19) de junio de 2019, y, la parte actora NO cumplió lo ordenado por la norma; lo cual constituye un requisito obligatorio previo a la radicación de la demanda ejecutiva que no fue cumplido diligentemente, recordemos que en las pruebas documentales consta que NO hubo incidente ni peritaje para determinar y liquidar concretamente el monto de los frutos pendientes por tasar, ni antes ni después de la práctica de la diligencia de entrega de los inmuebles, diligencia en la cual se evidencia que las partes e intervinientes, solo se limitaron a materializar la entrega de los predios y nada más.

5. En el proceso ejecutivo NO existe congruencia, legalidad ni justicia, entre lo pedido en la demanda y las condenas impuestas taxativamente en la parte resolutive del primer fallo, ya que la demanda ejecutiva fue impetrada sobre condenas en abstracto que no existen y que objetivamente no fueron impuestas en la parte resolutive de dicho fallo, y ello no es procedente ni legítimo; lo que hace que de ninguna manera puede exigirse el cobro de las sumas impetradas, por concepto de perjuicios civiles causados de enero de 2017 al siete (7) de mayo de 2019, al no estar debida ni concretamente tasados conforme lo exigido por el estatuto procesal (artículos 283, 284 y 422 del Código General del Proceso, y artículos 29, 228 y 229 de la Carta Magna), máxime cuando han pasado ya más de cinco años desde la ejecutoria del fallo inicial; sin que se hubiera tasado y liquidado en debida forma el valor de los frutos causados hasta la fecha de entrega de los predios, siendo una carga procesal que la parte demandante debió agotar antes de radicar la demanda ejecutiva; y aun así, actuando de manera abiertamente temeraria y dolosa, igual radicó su demanda de ejecución persiguiendo el cobro de condenas pecuniarias que ya se encontraban EXTINGUIDAS por ministerio de la ley.

6. Dentro del proceso ejecutivo previamente se alegó y probó una nulidad por falsa e indebida notificación, nulidad que, aunque fue decretada de manera parcial a favor de un demandado, es indudable que en este caso las consecuencias de la nulidad habían renovado los términos para contestar demanda y proponer excepciones de mérito; a su vez, la nulidad constitucional derivada de la demanda y que persiste ni más ni menos que desde el mismísimo mandamiento ejecutivo **NO** ha sido saneada jurídica ni oportunamente, lo que configura un evidente atropello a los derechos fundamentales y las garantías procesales de los dos (2) demandados en el proceso ejecutivo, y por el mismo camino, trae consigo otras irregularidades y efectos jurídicos que deben ser estudiados, decretados y / o sancionados.

7. De este modo, el auto de fecha quince (15) de marzo de 2024 notificado por estado el día dieciocho (18) de marzo de 2024, hubiera cobrado ejecutoria el día veintiuno (21) de marzo de 2024, pero, como el apoderado demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación; entonces el auto aun no cobraba ejecutoria porque quedaba pendiente la decisión en segunda instancia por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Meta, así, los términos para contestar demanda, proponer nulidades o excepciones, aun no empezaban en contra del demandado a quien cobijó la nulidad.

8. Atendiendo que la conducta de manipulación de documentos con fines contrarios al ordenamiento por parte de las demandantes y su apoderado era más que notoria, que estábamos ante el riesgo de que el auto que concedió la nulidad parcial fuera revocado, también había confianza en que el auto se mantendría incólume, como en efecto pasó; por ello me dediqué a hacer un estudio adicional del caso para tratar de prever lo que vendría después, y me puse manos a la obra para verificar qué otros vicios podrían existir al interior del proceso ejecutivo; así que actuando con la eficiencia, probidad, celeridad y lealtad correspondientes, como abogado no podía esperar a que el tribunal resolviera la apelación, y procedí inmediatamente a interponer el recurso de reposición correspondiente contra el mandamiento ejecutivo, e interpusé la **nulidad constitucional** por violación del derecho de defensa y el debido proceso, así como las excepciones previas y de mérito correspondientes.

En ese orden de ideas, suponiendo que el auto que decretó nulidad no hubiera sido impugnado por el apoderado de la parte actora, el término para que el suscrito defensor presentara los escritos manifestados, iniciaba el día veintidós (22) de marzo de 2024 y finalizaba el día once (11) de abril de 2024, lo anterior debido a que según veo; el despacho ignoró o pasó por alto que durante los días veinticinco (25) al treinta y uno (31) de marzo del año 2024 se presentó la suspensión de términos en los despachos judiciales, por cuenta de la SEMANA SANTA O SEMANA DE PASCUA.

9. Debido a la interposición del recurso por parte de las demandantes contra el auto que concedió nulidad parcial por falsedad en la notificación, los términos de ejecutoria de dicho auto quedaron en suspenso, hasta tanto el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DEL META – SALA CIVIL – FAMILIA resolviera el recurso de apelación en segunda instancia; situación que solo se manifestó a finales de septiembre de 2024, por el desistimiento del recurso que presentó el apoderado de las demandantes, y que luego fue obedecida por parte del a – quo mediante auto del veintiocho (28) de octubre de 2024.

10. Dando cumplimiento a lo estipulado en la norma procesal y sustancial y haciendo un recuento de lo acontecido, oportunamente este servidor solicitó al despacho que decretara la modificación y adición del auto anterior, ya que tal como se demuestra fehacientemente con el contenido del

expediente del proceso ejecutivo; el suscrito apoderado actuando correctamente dentro de los términos legales y oportunos, interpuso los siguientes medios de defensa:

Recurso de Reposición contra Mandamiento Ejecutivo: Interpuesto el día dos (2) de abril de 2024 a las 16:56 horas, con copia al apoderado de la contraparte, escrito presentado el tercer día del término de traslado que presumiblemente era el inicial; actuando dentro del término legal y oportuno conforme al artículo 430 del C.G.P.

Excepciones Previas, Excepciones de Mérito e Incidente de Nulidad Constitucional: Interpuestos el día once (11) de abril de 2024 a las 16:37 horas, mediante correo electrónico remitido al despacho con copia al apoderado de la contraparte; es decir que el escrito fue presentado el décimo y último día del término de traslado inicial, actuando dentro del término legal y oportuno conforme a la Constitución Política y el estatuto procesal.

Escrito descorriendo traslado del recurso de apelación, ante el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DEL META – SALA CIVIL – FAMILIA: Interpuesto el día veinticinco (25) de junio de 2024 a las 17:32 horas, mediante correo electrónico remitido al honorable tribunal con copia al correo electrónico del apoderado de la contraparte.

Manifestación frente al desistimiento del recurso de apelación, y desistimiento parcial de la demanda, por parte del abogado de la parte actora, ante el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DEL META – SALA CIVIL – FAMILIA: Interpuesto el día diecinueve (19) de julio de 2024 a las 12:30 horas.

Manifestación frente al desistimiento del recurso de apelación, y desistimiento parcial de la demanda, por parte del abogado de la parte actora, ante el JUZGADO PRIMERO PROMISCO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, META: Interpuesto el día diecinueve (19) de julio de 2024 a las 12:47 horas, mediante correo electrónico remitido al honorable juzgado, con copia al correo electrónico del apoderado de la contraparte.

Escrito de solicitud de modificación y adición, del auto de fecha veintiocho (28) de octubre de 2024, notificado en estado del veintinueve (29) de octubre de 2024, ante el JUZGADO PRIMERO PROMISCO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, META: El día primero (1) de noviembre de 2024 a las 16:52 horas, mediante correo electrónico remitido al juzgado, con copia al correo electrónico del apoderado de la contraparte.

11. Si la parte actora no efectuó oportunamente el incidente de tasación y / o liquidación de los perjuicios, incidente en el cual por cierto debía expresar concretamente su cuantía bajo la gravedad de juramento, por disposición expresa de las normas procesales invocadas, inevitablemente ya había operado en su contra la pérdida del derecho a exigir el pago o indemnización de los perjuicios inicialmente concedidos en la sentencia; lo cual genera que en este proceso se esté incurriendo en un evidente **COBRO DE LO NO DEBIDO** y un **ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA**, al permitirle a la parte demandante cobrar sumas de dinero que perdió por su propia culpa, y ello inevitablemente ocasiona que el título ejecutivo y las obligaciones carezcan del requisito de CLARIDAD, EXPRESIVIDAD y sobre todo **EXIGIBILIDAD**, recordemos que en este proceso se está atentando directamente contra los postulados consagrados en los artículos 2, 4, 13, 29, 85, 86, 228 y 229 de la Carta Política; de modo que al tratarse aquí de una **NULIDAD CONSTITUCIONAL**, desde hace mucho tiempo existe el mérito jurídico para decretar inmediatamente la nulidad absoluta e insaneable de todo lo actuado desde el mismísimo mandamiento

ejecutivo; nulidad que pese a haber sido denunciada oportunamente por parte del suscrito litigante y que además está plenamente **PROBADA** y **NO HA SIDO SUBSANADA**, ni el juzgado ni el tribunal cumplieron con su deber, dejando en firme una situación abiertamente inconstitucional, al permitir que mediante maniobras ilegales y vías de hecho, las ejecutantes cobren dineros que jurídicamente no se les adeudan.

12. El **JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ** cometió un error muy grave al desconocer el **CONTROL DE LEGALIDAD**, librando mandamiento ejecutivo por sumas de dinero que no fueron debidamente tasadas ni concretadas de manera certera y oportuna antes de la radicación de demanda, lo cual pudo y debió haber sido observado oficiosamente por parte del juzgador antes de librar el mandamiento; y lo hubiera podido hacer dándole trámite como corresponde en derecho a los escritos y recursos que yo presenté, pero de todos modos ocurrió y el juzgado se mantuvo en su posición al igual que el tribunal, generando con ello una vulneración de los derechos fundamentales a la defensa, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia en contra de los demandados; de manera que por la temeridad y mala fe de la parte demandante, **terminó librándose una orden de pago inconstitucional, adicionando sumas que ya se habían extinguido por disposición de la norma y por ende no son exigibles**, ya que la contraparte no cumplió con su deber de iniciar el incidente de liquidación o tasación de los perjuicios causados, dentro de los **treinta (30) días siguientes a la entrega de los inmuebles**; situación patentemente contraria a la Ley y la Constitución, agravada con el hecho de que el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López no hizo en debida forma el control de legalidad que jurídicamente le corresponde, no solo como director del proceso, sino como garante y vigilante del cumplimiento de las normas sustanciales y constitucionales, y también con el hecho de que el Tribunal Superior del Meta – Sala Civil Familia se conformó con mantener la decisión en sede de apelación, sin hacer un análisis más exhaustivo y ajustado a derecho; en consecuencia, la nulidad aquí denunciada no es común, sino que al ser **anticonstitucional**, ello obliga de manera impoluta y perentoria a la administración de justicia a conceder el amparo constitucional, y decretar la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo.

13. Al respecto, es menester citar un precedente de la honorable **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL**, en el cual la misma corte nos ilustra de manera acertada, los deberes y facultades que tiene todo juzgador a la hora de estudiar y definir si existe mérito o no, para librar orden de apremio en un proceso ejecutivo:

“... Y es que sobre el particular de la revisión oficiosa del título ejecutivo esta Sala precisó, en CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, lo siguiente:

“Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleológicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (artículos 228 de la Constitución Política y 11 del Código General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panorámica propia de la estructura que constituye el sistema jurídico, mas no desde la óptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada (...).”

“Entre ellas, y en lo que atañe con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el título ejecutivo que se presenta ante la jurisdicción en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del Código General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que «[l]os requisitos

formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso», lo cierto es que ese fragmento también debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, así como también con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los cánones 4º, 11, 42-2º y 430 inciso 1º ejúsdem, amén del mandato constitucional enantes aludido (...).

“Por ende, mal puede olvidarse que así como el legislador estipuló lo ut supra preceptuado, asimismo en la última de las citadas regulaciones, puntualmente en su inciso primero, determinó que «[p]resentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal» (...).

“De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, está habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin límite en cuanto atañe con ese preciso tópico, el título que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarle tanto al analizar, por vía de impugnación, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como también a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo atañero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicción, ya sea a través del juez a quo, ora por el ad quem (...).

“Y es que, como la jurisprudencia de esta Sala lo pregonó en plurales oportunidades relativamente a lo al efecto demarcado por el Código de Procedimiento Civil, lo cual ahora también hace en punto de las reglas del Código General del Proceso, para así reiterar ello de cara al nuevo ordenamiento civil adjetivo, ese proceder es del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, por lo que no meramente se erige como una potestad de los jueces, sino más bien se convierte en un «deber» para que se logre «la igualdad real de las partes» (artículos 4º y 42-2º del Código General del Proceso) y «la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial» (artículo 11º ibidem) (...).

“Ese entendido hace arribar a la convicción de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartición de justicia material. Por tanto, así la cita jurisprudencial que a continuación se transcribe haya sido proferida bajo el derogado Código de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del Código General del Proceso: [T]odo juzgador, sin hesitación alguna, [...] sí está habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el título que se presenta como soporte del pretense recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarle tanto al analizar, por vía de impugnación, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso trasfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jurídicas de aquel no fueron cuestionadas, como también a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo atañero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer tópico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar extralimitación o desafuero en sus funciones, máxime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (artículo 228 Superior) (...).

“En conclusión, la hermenéutica que ha de dársele al canon 430 del Código General del Proceso no excluye la «potestad-deber» que tienen los operadores judiciales de revisar «de oficio» el «título ejecutivo» a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de única, primera o segunda instancia (...), dado que, como se precisó en CSJ STC 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, «en los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los términos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar

de haberse proferido, realmente se estructura el título ejecutivo (...) Sobre esta temática, la Sala ha indicado que “la orden de impulsar la ejecución, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario análisis de las condiciones que le dan eficacia al título ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuación procesal”.

(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia del catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), radicación número 25000-22-13-000-2019-00018-01, providencia número STC 3298 – 2019, Magistrado Ponente Dr. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA, subrayas y negrillas propias).

14. Lo dicho anteriormente se enlaza y refuerza con otros pronunciamientos, como por ejemplo las sentencias proferidas dentro de los expedientes CSJ STC, 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, CSJ STC12922-2015, 24 sep. 2015, rad. 2015-00482-01, CSJ STC10699-2015, 12 ago. 2015, rad. 2015-00137-01, la citada sentencia dictada dentro del expediente **STC 18432 – 2016**, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), con ponencia del Magistrado(a) **MARGARITA CABELLO BLANCO**, y la sentencia proferida en el expediente número **STC 14595 – 2017**, de fecha catorce (14) de septiembre de 2017, con ponencia del doctor **AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO**.

15. En este orden de ideas, es necesario hablar de la **LEALTAD PROCESAL**, un mandato que corresponde cumplir no solo a las partes y apoderados entre sí, sino que también atañe en la misma o incluso en mayor medida al **Juez** como director y vigilante del proceso, y esto no se contrae solamente a que el director del proceso observe y haga cumplir las garantías y deberes procesales a cargo de las partes en conflicto; la lealtad en un sentido mucho más amplio y eficaz, se trata de que las partes y especialmente el Juez, guarden una conducta acorde a los postulados exigidos por el ordenamiento jurídico, de manera que tanto los abogados litigantes como el juzgador podamos tener la plena certeza de que estamos peleando con argumentos y pruebas para defender los derechos de nuestros clientes, **siempre sujetos a la Ley y la Constitución**; lo cual implica que debemos actuar siempre acatando la ética que corresponde en nuestra actuaciones, respetando no solo los derechos e intereses de nuestros clientes, sino también la supremacía de la Constitución como norma de normas, y haciendo prevalecer el derecho sustancial sobre las ritualidades procesales, lo cual le impone a los jueces el deber de ser leales primero que nada a la justicia, la Constitución y a la jurisprudencia, herramientas que están por encima de la ley procesal, y por ello es que la jurisprudencia de las Altas Cortes no solo instruye o aconseja, sino que impone un deber de conducta que obliga a todos los jueces y magistrados por igual, a acatar, respetar y hacer prevalecer la Constitución y la Jurisprudencia, por tratarse de mecanismos o herramientas que soportan la mayor parte de la dinámica jurídica que diariamente se genera, en procura de hacer valer los derechos fundamentales, como parte del cimiento principal de la seguridad jurídica para todos los ciudadanos y las autoridades.

16. Por la misma vía, dentro del presente asunto resulta muy importante hacer énfasis en otro valor que es muy relevante y poderoso dentro del ámbito jurídico nacional e internacional, y me refiero a la **HUMILDAD**, una virtud o valor del cual lastimosamente no se habla mucho en nuestro medio, pero que constituye un poderoso y necesario ingrediente, que todos los abogados litigantes y especialmente los funcionarios estatales debemos aplicar diariamente en nuestras gestiones y actuaciones; no se trata solamente de aplicar este valor o virtud desde un punto de vista material, sino que también nos exhorta a reflexionar sobre las palabras y los actos tanto propios como ajenos, de manera que podamos actuar con un sentido de autocrítica, de poder reconocer cuándo estamos siendo egoístas, arrogantes, imprudentes, abusivos, incluso violentos o irracionales.

En lo que respecta al ámbito jurídico, la humildad constituye una virtud que debe acompañarnos en cada decisión y actuación, no solo a los litigantes, sino también o incluso en mayor medida a los jueces y magistrados, ya que en nuestra sociedad la administración de justicia constituye una majestad u honor, que sitúa a los operadores judiciales en una posición destacada y poderosa, la cual en muchos casos y particularmente en este; termina otorgándoles una especie de aire o ínfulas de superioridad e infalibilidad que no está justificada, tratándose de una labor en la cual antes que nada somos humanos, y como seres humanos que somos siempre estamos en riesgo de errar, amén que los jueces tienen en sus manos un poder muy grande que debe ser usado con mesura, paciencia, benevolencia, responsabilidad, prudencia, objetividad, ética, observación, estudio y argumentación, siempre orientados a hacer justicia y materializar la supremacía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la seguridad jurídica, en defensa de la institucionalidad, pero no solo para defender el poder y la autoridad de los jueces; sino también para mantener limpia la majestad, la honradez, la lealtad a los principios y valores de la república, junto con la ética y la transparencia institucional, como soportes y garantes de la dignidad, la honorabilidad, la imparcialidad, la igualdad y el equilibrio del poder, en las relaciones que diariamente se surten entre los particulares y la administración de justicia.

17. Precisamente por esta clase de situaciones y conflictos, es que la Constitución y recientemente la jurisprudencia de las Altas Cortes, han estudiado el CONTROL DE LEGALIDAD, no solo como una potestad, sino como un deber imperativo y obligatorio para los jueces, que en la jurisdicción civil encuentra su fundamento a partir de los artículos 2, 4, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución Política, y en los artículos 2, 4, 7, 11 y 42 numerales 2, 3 y 12 del Código General del Proceso; y como consecuencia de los muchos atropellos de esta clase que se cometen en procesos ejecutivos y muchos otros, es que justamente las Altas Cortes han tenido que intervenir, para ponerle freno a esa falta de mesura y humildad que cometen algunos juzgadores, dejando un camino trazado mediante sabios argumentos y parámetros que permiten a los particulares y a la autoridad, poder revisar cuándo se está actuando de manera inconstitucional; en suma, la presente acción de amparo constitucional no obedece a un simple capricho, sino que se sustenta plenamente en una serie de actuaciones tanto de la parte contraria como de los entes accionados, que evidencian no solo una violación de los derechos fundamentales de mis prohijados, sino que también configura una conducta en la cual se le está negando injustamente el acceso a la administración de justicia y el debido proceso a los accionantes; con la cual las autoridades accionadas hicieron oídos sordos frente a nuestras súplicas y denuncias, escudándose vagamente solo en el estatuto procesal, el cual por cierto contradice sus manifestaciones, y de hecho consagra legalmente las herramientas para frenar y purgar los vicios antijurídicos que convierten la actuación procesal en una situación rotundamente inconstitucional; pero, dado que los accionados negaron tajantemente y sin motivación suficiente los recursos, nulidades y excepciones solicitadas, inevitablemente nos obligan a recurrir a la acción de tutela para prevenir o evitar mayores perjuicios, aun existiendo una vía procesal directa en la misma normatividad que invocan en su favor, para ignorar vicios constitucionales que legítimamente hemos sustentado y probado.

18. De otro lado, al revisar los expedientes la Honorable Corte podrá evidenciar fácilmente que, las actuaciones procesales efectuadas por parte de las ejecutantes, se han dirigido explícitamente a torpedear, dilatar y hacer que los mecanismos judiciales de defensa interpuestos por este servidor sean ignorados por parte de las autoridades judiciales accionadas, aprovechándose arbitrariamente de su posición como ejecutantes, evitando que se le dé trámite a las nulidades, recursos y excepciones impetrados, lo cual no solo constituye un abuso del

derecho a litigar; sino que también constituye una actuación llena de temeridad y mala fe, al haber utilizado el mecanismo del desistimiento parcial de las pretensiones de manera ilícita, para evitar los perjuicios derivados de una terminación anticipada del proceso ejecutivo, la cual en todo caso está más que justificada, dada la falta de control de legalidad, la falta de lealtad a la ley y la constitución, y la poca humildad presentada de manera arbitraria por parte de los despachos judiciales accionados.

19. Pasando a los escritos con los cuales la parte actora presentó desistimiento del recurso de apelación contra el auto que decretó nulidad parcial, y luego desistió de la demanda solo a favor del señor JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO, es menester ratificar no solo que el suscrito apoderado interpuso legal y oportunamente el recurso de reposición, el incidente de nulidad y las excepciones previas y de fondo, sino que también muy al contrario de lo que afirman los accionados; se ha cometido un error frente al conteo de los términos bajo los cuales debían interponerse dichos escritos, porque todos ellos fueron presentados y radicados legal y oportunamente, a su vez resulta útil y pertinente manifestar que, como producto de mis labores y estudios, precisamente fue por todo esto que el suscrito litigante ya había previsto la jugada sucia de la parte actora, y anticipando que esta iba a utilizar el desistimiento parcial de la demanda como una maniobra bastante conveniente, ventajosa, sucia y acomodada; destinada a vulnerar los derechos fundamentales de mis poderdantes, y seguir manteniendo inducida en error antijurídico a la autoridad judicial, es que el suscrito apoderado presentó anticipada y oportunamente los medios, incidentes y excepciones conocidas de autos; además, cuando la parte actora presentó desistimiento parcial de la demanda, el suscrito abogado se pronunció de manera enérgica y oportuna, ratificando que los medios de defensa ya alegados y radicados conforme al ordenamiento se mantienen en firme e incólumes, y por ello me ratifico en mis actuaciones profesionales; porque la conducta de la parte actora aquí tiene el claro propósito de evitar que la autoridad judicial le dé trámite a las excepciones y nulidades alegadas debidamente con la contestación de demanda, y que la nulidad constitucional denunciada por el suscrito, no sea tramitada ni resuelta pese a tener todo el mérito y estar probada; es decir, en este pleito la parte actora utilizó el desistimiento parcial de las pretensiones ejecutivas como una medida provechosa y descarada para evitar que se consume un posterior pronunciamiento judicial en su contra, al tratarse de situaciones irregulares e ilegales perpetradas por ella misma, y que ya ensuciaron de manera ineludible todo el trámite procesal.

20. Conforme lo expuesto, es mi sincero deseo y voluntad ratificar que no pretendo generar enemistad ni conflicto alguno con las autoridades judiciales, por ello solicito respetuosa y humildemente que la Honorable Corte se sirva revisar lo relatado y acontecido en el proceso, y así pueda constatar que las actuaciones procesales que hemos realizado, se ajustan totalmente a derecho y deben ser estudiadas; ya que en este pleito persisten vicios de fondo que afectan sustancialmente la totalidad de lo actuado, y esos vicios persisten no solo por la mala fe de la parte demandante sino también por una injustificada omisión y descuido de los accionados, que aun siendo involuntarias, NO tienen base jurídica para seguir perturbando y contaminando la actuación procesal, y menos para ser ignorados o legalizados de manera tan abrupta como ocurre; porque aun cuando la nulidad decretada no favoreció al señor WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO, la actuación procesal surtida por parte del juzgado, ya estaba contaminada mucho antes de que se hubiera efectuado cualquier notificación a esta persona, y los vicios fueron generados no solo por la temeridad y mala fe de la parte demandante, sino también por la negligencia y arbitrariedad injustificada del juzgado, que configura un error propio e

infundado de los accionados así como una violación del debido proceso, al condenar a un ciudadano a pagar sumas de dinero que ya se encontraban legalmente extinguidas, lo cual va directamente en contra de la Ley, la Constitución y la Jurisprudencia de las Altas Cortes, así como los principios y deberes ya mencionados.

Igualmente, y esto lo digo con el mayor respeto atendiendo a la benevolencia de la autoridad judicial, **NO** es justo, lógico ni ajustado a derecho, que los accionados justifiquen su actuación en contra de los derechos fundamentales de mis prohijados, alegando precisamente en contra de estos, un error grave y antijurídico que en primer lugar ha sido perpetrado y extendido, no solo por la conducta ilícita y antijurídica de la contraparte; sino también por parte del mismo despacho judicial que falló ostensiblemente en lo que respecta a su deber de efectuar correctamente el control de legalidad y constitucionalidad, y que en estos momentos está abusando de su posición, al denegarle el acceso integral y eficaz a la administración de justicia a los accionantes, violando no solo su derecho a la defensa y el debido proceso, sino que le está otorgando unos beneficios jurídicos y económicos totalmente inmerecidos e injustificados a las demandantes, configurándose así de manera arbitraria no solo un cobro de lo no debido y un enriquecimiento sin justa causa; sino que también se está enlodando y manchando gravemente la honradez, la majestad, la moralidad, la honorabilidad y la autoridad de la administración de justicia, siendo a mi parecer, la principal o más importante de las labores que ejerce el estado colombiano, ya que los jueces y magistrados son los principales garantes y protectores de los derechos fundamentales, el honor, la institucionalidad y la seguridad jurídica de todos.

21. Para resumir y finalizar, no es procedente, aceptable, ético, justo ni constitucional desde ningún punto de vista, que se deniegue el trámite de los medios de defensa interpuestos de manera oportuna por parte del suscrito apoderado, y los incidentes de nulidad de carácter constitucional, porque aun cuando la nulidad decretada anteriormente solo beneficie por ahora a uno de mis defendidos; está plenamente probada la comisión de conductas de mala fe y temeridad por la parte actora, las cuales evidentemente persisten en lo que corresponde a la interposición de la demanda ejecutiva, las pretensiones invocadas, y la forma en que se libró el mandamiento ejecutivo, lo cual configura un vicio insaneable tanto ética como jurídicamente, al afectar valores y principios fundamentales que imperan tanto para las partes como para los apoderados y los jueces por igual; lo cual en este caso agrava el panorama de violación flagrante e indebida, tanto de la ley, como la Constitución y la Jurisprudencia, mediante maniobras contrarias a la moralidad, la lealtad, la buena fe, la probidad, la confianza, el respeto, la autocritica, el honor, la verdad, la justicia y la humildad, lo cual vendría a sacrificar importantes principios como la seguridad jurídica, el correcto acceso a la administración de justicia, la igualdad, el derecho de defensa y el debido proceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Constitución Política de Colombia de 1991:

Arts. 4, 6, 8, 13, 14, 21, 29, 31, 85, 86, 90, 228, 229.

Código Civil:

Arts. 1602, 1625 numerales 1 y 10, 2512, 2535 y 2536.

Código General del Proceso:

Arts. 2, 4, 7, 11 y 42 numerales 2, 3 y 12, 94, 100, 133, 283, 284, 306, 422, 442 y demás aplicables.

Jurisprudencia Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil:

*** Sentencia del trece (13) de febrero de 2019, radicado STC1506-2019, expediente número 11001-02-03-000-2019-00292-00, Mag. Ponente Dr. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA.

*** Sentencia del doce (12) de diciembre de 2022, radicación número SC1971-2022, proceso número 73319-31-03-001-2018-00106-01, Mag. Ponente Dr. LUIS ALONSO RICO PUERTA.

*** Sentencia del catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), radicación número 25000-22-13-000-2019-00018-01, providencia número STC 3298 – 2019, Mag. Ponente Dr. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA.

*** Sentencia proferida en el expediente STC 18432 – 2016, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), con ponencia del Magistrado(a) MARGARITA CABELLO BLANCO.

*** Sentencia proferida en el expediente número STC 14595 – 2017, de fecha catorce (14) de septiembre de 2017, con ponencia del Magistrado(a) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO.

PRUEBAS:

Solicito a la Honorable Corte se sirva tener en cuenta y decretar a su vez las siguientes:

DOCUMENTALES:

Solicitamos a la Honorable Corte se sirva tener como pruebas a practicar, las documentales obrantes en los expedientes de los **PROCESOS REIVINDICATORIOS Y DE PERTENENCIA ACUMULADOS** bajo radicado interno número **505733189001 2012 00302 00, 505733189001 2012 00303 00 y 505733189001 2014 00162 00**; y **PROCESO EJECUTIVO ACUMULADO** con los expedientes número **505733189001 2012 00302 00, 505733189001 2012 00303 00 y 505733189001 2014 00162 00**, expediente principal número **505733189001 2012 00302 00**, que cursa actualmente en el **JUZGADO PRIMERO (1) PROMISCO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, META**.

PRUEBAS DE OFICIO:

De antemano mis poderdantes y yo nos sometemos a las demás pruebas que la Corte desee decretar de oficio, incluyendo testimonios o interrogatorios.

ANEXOS:

1. Poder Especial otorgado al suscrito para actuar.
2. Copia de la acción de tutela para traslado de los demás involucrados.

MANIFESTACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO:

Manifestamos bajo gravedad de juramento ante la Honorable Corte, que no se ha interpuesto acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones, ante ninguna autoridad judicial.

NOTIFICACIONES:

ACCIONANTES:

Al señor JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO se le podrá notificar en el en el correo electrónico jaimaha13@hotmail.com.

Al señor WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO se le podrá notificar en el correo electrónico guyo2005@gmail.com.

APODERADO DE LOS ACCIONANTES:

Al suscrito apoderado de los accionantes, en la Carrera 7 No. 12 B – 84, Oficina 904, Edificio DelFerro P.H., en la ciudad de Bogotá D.C., en el teléfono celular 300 4032687, en el correo electrónico hernandez229abogado@gmail.com, o en la Secretaría de su Despacho.

ACCIONADOS:

Al JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ, META, en el correo electrónico j01prctoplopez@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO Y META – SALA CIVIL FAMILIA, en el correo electrónico secscftsvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co.

De los Honorables Magistrados,

LEONARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MOTTA
C.C. No. 80.803.668 de Bogotá D.C.
T.P. No. 199.585 del C. S. de la J.